

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1147/2533

นางรัญวณา คงนุกูล

โจทก์

นายสุธีรพันธ์ กรลักษณ์

จำเลย

นายสุธีรพันธ์ กรลักษณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 240)

ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางพิพากษาว่าเด็กหญิงธิดาพรคงนุกูลเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ให้จำเลยไปจดทะเบียนรับเด็กหญิงธิดาพรคงนุกูลเป็นบุตร หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ผู้เยาว์ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท นับแต่วันที่ผู้เยาว์คลอด (วันที่ 12 ตุลาคม 2528) จนกว่าผู้เยาว์จะมีอายุครบ 5 ปี อัตราเดือนละ 2,100 บาท นับแต่ผู้เยาว์อายุ 5 ปี ขึ้นไปจนกว่าจะอายุครบ 10 ปี อัตราเดือนละ 2,500 บาท นับแต่ผู้เยาว์มีอายุ 10 ปีขึ้นไปถึงอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และอัตราเดือนละ 3,000 บาท นับแต่ผู้เยาว์ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 233,232)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 212) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1557(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ เมื่อคดียังอยู่ในระหว่างฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับส่วนเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นรายเดือนนั้น ถ้าจำเลยหาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1547 มีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1557(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ เมื่อคดียังอยู่ในระหว่างฎีกา คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงยังไม่มีผลบังคับส่วนเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูเป็นรายเดือนนั้น ถ้าจำเลยหาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(อัมพร เดชศิริ-พนม พ่วงภิญโญ-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ